

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50023802120258240282

ID Comunicacao: 707296326

Data Disponibilizacao: 2026-08-25

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>CUMPRIMENTO DE SENTEN¸A Nº 5002380-21.2025.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: DELSOL TRANSPORTES
EIRELI</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: MARLON COSTA VIEIRA (OAB
SC016730)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM
INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA
SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Vistos etc.</p>

<p>Trata-se de embargos de declaração em que se alega a ocorrência das hipóteses
elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.</p>

<p>É o relatório. Decido.</p>

<p>As alegações da parte embargante não legitimam embargos de declaração, pois
não retratam obscuridade, contradição, omissão ou erro material constantes no art. 1.022 do
CPC.</p>

<p>Tampouco servem os embargos para rediscutir teses, com o intuito de atribuir efeito infringente ao julgado,

subvertendo a função de recurso à Instância Superior.</p>
<p>Haure-se da jurisprudência:</p>
<p>Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1592600, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 17.6.2024).</p>
<p>O Magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos aventados quando a abordagem de uma tese redundar na consequente e lógica rejeição de outra com a qual não se coaduna, bem como quando a interpretação sistêmica da decisão demonstrar ter se ocupado de toda a matéria aventada pelos litigantes.</p>
<p>Nesse sentido:</p>
<p>DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JULGADOR SE MANIFESTAR EXPRESSAMENTE ACERCA DE TODAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS. MERO INCONFORMISMO COM O PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS (TJSC, ED 5052443-51.2022.8.24.0930, Rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. 27/06/2024).</p>
<p>No caso, a simples leitura dos embargos revela que a insurgência não passa de mero inconformismo ou incompreensão ao que foi decidido, que contrariou os interesses da parte embargante. Ora, se o resultado não os satisfez, a solução poderá ser encontrada pela via recursal cabível à espécie.</p>
<p>Isso posto, REJEITO os Embargos Declaratórios, com fulcro no art. 1.022 do CPC, porquanto ausentes os requisitos legais.</p>
<p>Intimem-se e cumpra-se.</p></section>
<section>
</section>
<section>
<div></div>
</section>
<footer>

</footer></article></body></html>